

1. 개정이유

해양수산부 감사청구심의회의의 구성·운영에 관한 근거 법령이 개정됨에 따라 이를 반영하고, 감사청구심의회 구성 시 해양수산부장관이 위촉하는 대상 기관의 기관명 변경사항을 반영하는 등 규정을 정비하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 해양수산부 감사청구심의회의의 구성·운영에 관한 근거 법령인 「지방자치법」 개정사항(제16조 → 제21조) 및 「지방자치법 시행령」 개정사항(제26조 → 제25조)을 반영(안 제1조, 제2조)
- 나. 감사청구심의회 구성 시 해양수산부장관이 위촉하는 대상 기관의 기관명 변경사항(해양환경관리공단, 선박안전기술공단, 한국어촌어항협회 → 해양환경공단, 한국해양교통안전공단, 한국어촌어항공단)을 반영(안 제2조)
- 다. 일몰조항을 재검토형 일몰제로 규정하고 재검토기한 설정(안 제11조)
- 라. 기타 알기쉬운 법령정비기준에 따라 용어 정비

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생략
- 나. 예산조치 : 해당 없음
- 다. 합 의 : 해당 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

해양수산부 감사청구심의회 구성 및 운영에 관한 규정 일부개정훈령안

해양수산부 감사청구심의회 구성 및 운영에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "규정은 「지방자치법」 제16조 및 같은 법 시행령 제26조"를 "규정은 「지방자치법」 제21조 및 같은 법 시행령 제25조"로 한다.

제2조제1항 중 "「지방자치법 시행령」 제26조제1항"을 "「지방자치법 시행령」 제25조제1항"으로, "소속에"를 "소속으로"로, "둔다"를 "구성·운영할 수 있다"로 하고, 같은 조 제2항 중 "1이상 이어야"를 "1이상이어야"로 한다.

제2조제3항 각 호 외의 부분 중 "호선하며"를 "호선(互選)하며"로, "자가"를 "사람이"로 하고, 같은 항 제2호 각 목 외의 부분 중 "어느 하나에 해당하는 자"를 "사람"으로, "위촉하는 자"를 "위촉하는 사람"으로 하며, 같은 호 가목 중 "선박안전기술공단, 한국어촌어항협회"를 "한국해양교통안전공단, 한국어촌어항공단"으로 하고, 같은 호 나목 중 "자 또는"을 "사람 또는"으로, "직위자"를 "직위의 사람"으로 하며, 같은 호 다목 및 라목 중 "있는 자"를 각각 "있는 사람"으로 하고, 같은 호 마목 중 "자"를 "사람"으로 하며, 같은 조 제6항 중 "자로"를 "사람으로"로 한다.

제3조제2호 중 "기재된"을 "적힌"으로 하고, 같은 조 제4호 중 "부의하는"을 "심의에 부치는"으로 한다.

제4조제2항 중 "출석하여야"를 "출석해야"로 한다.

제5조 중 "회의에 부의된"을 "심의에 부치는"으로 한다.

제6조 중 "아니하도록 청구인들의 인적사항 기타 내용의"를 "않도록 청구인들의 인적사항이나 그 밖의 내용에 대한"으로, "하여야"를 "해야"로 한다.

제7조 중 "보고하여야"를 "보고해야"로 한다.

제8조 중 "의한"을 "따른"으로, "통지하여야"를 "통지해야"로 한다.

제9조 중 "위원에 대하여는 예산의 범위 내"를 "위원에게는 예산의 범위"로 한다.

제10조 중 "사항이외"를 "사항 이외"로 한다.

제11조를 다음과 같이 한다.

제11조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 <u>규정은 「지방자치법」 제16조 및 같은 법 시행령 제26조에 따라 해양수산부에 설치·운용되는 감사청구심의회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.</u>	제1조(목적) -- <u>규정은 「지방자치법」 제21조 및 같은 법 시행령 제25조</u> ----- ----- ----- ----- ---
제2조(감사청구심의회의 구성) ① 「 <u>지방자치법 시행령</u> 」 제26조 제1항에 따라 해양수산부장관 소속에 <u>감사청구심의회(이하 “심의회”라 한다)를 둔다.</u>	제2조(감사청구심의회의 구성) ① 「 <u>지방자치법 시행령</u> 」 제25조 제1항----- <u>소속으로</u> ----- ----- <u>구성·운영</u> <u>할 수 있다.</u>
② 심의회는 위원장과 부위원장 각 1명을 포함하여 9명 이상 13명 이하의 위원으로 구성하되, 제3항제2호 각 목에 따라 위촉되는 위원이 2분의 <u>1이상</u> <u>이어</u> <u>야</u> 한다.	② ----- ----- ----- ----- ----- <u>1이상이어야</u> -----.
③ 심의회의 위원장은 해양수산부 감사관이 되고, 부위원장은 위원 중에서 <u>호선하며</u> , 위원은 다음 각 호의 <u>자</u> 가 된다.	③ ----- ----- ----- <u>호선(互選)하며</u> --- ----- <u>사람이</u> --.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 중에서 해양수산부장관이 위촉하는 자

가. 수산업협동조합중앙회, 해양환경관리공단, 선박안전기술공단, 한국어촌어항협회, 한국해운조합의 감사·팀장 중 장관이 위촉하는 2명

나. 대학에서 해양수산분야를 전공한 부교수 이상의 자 또는 해양수산분야 연구기관의 선임연구원 이상 직위자

다. 법관·검사 또는 변호사 자격이 있는 자

라. 공인회계사·세무사 또는 해양수산분야 기술사 자격이 있는 자

마. 해양수산분야에 대한 감사 경험이 있는 민간전문가 및 그 밖에 감사 업무에 관하여 학식과 경험이 풍부한 자

④·⑤ (생략)

⑥ 위원장의 명을 받아 심의회

2. ----- 사람 -----

----- 위촉하는 사람

가. ----- 한국해양
교통안전공단, 한국어촌어
항공단-----

나. ----- 사
람 또는 ----- 직
위의 사람

다. -----
----- 있는 사람

라. -----
----- 있는 사람

마. -----

----- 사람

④·⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

의 업무를 수행하기 위해 심의
회에 간사 1명을 두되, 간사는
해양수산부 감사담당관실 서기
관 또는 사무관 중 위원장이 지
목한 자로 한다.

제3조(감사청구 심의회의 기능)
심의회는 다음 각 호의 사항을
심의 의결한다.

1. (생 략)
2. 주민감사 청구인명부에 기재
된 유효서명의 확인
3. (생 략)
4. 그 밖에 해양수산부장관이
주민감사청구와 관련하여 부
의하는 사항

제4조(감사청구 심의회의 운영)
① (생 략)
② 심의회의 회의는 재적위원
과반수가 출석하여야 하며, 출
석위원 과반수의 찬성으로 의결
한다.

제5조(의견청취 등) 위원장은 심
의회의 회의에 부의된 안건을
효율적으로 처리하기 위하여 필

--- 사람으로 -----
-----.

제3조(감사청구 심의회의 기능) -

-----.

1. (현행과 같음)
2. ----- 적헌

3. (현행과 같음)
4. -----
----- 심
의에 부치는 -----

제4조(감사청구 심의회의 운영)
① (현행과 같음)
② -----
----- 출석해야 -----

-----.

제5조(의견청취 등) -----
---- 심의에 부치는 -----

요하다고 인정되면 관계 공무원	-----
과 감사청구인 그 밖의 이해관	-----
계인을 회의에 참석시켜 의견을	-----
진술하게 하거나 필요한 자료의	-----
제출을 요구할 수 있다.	-----.
제6조(비밀누설 금지) 심의회 위	제6조(비밀누설 금지) -----
원은 감사청구서 제출로 인하여	-----
불이익을 받지 <u>아니하도록 청구</u>	----- <u>않도록 청구인들</u>
<u>인들의 인적사항 기타 내용의</u>	<u>의 인적사항이나 그 밖의 내용</u>
<u>비밀유지를 철저히 하여야</u> 한	<u>에 대한</u> ----- <u>해야</u> ---
다.	--.
제7조(심의결과 보고) 위원장은	제7조(심의결과 보고) -----
심의결과를 지체 없이 장관에게	-----
<u>보고하여야</u> 한다.	<u>보고해야</u> ----.
제8조(심의결과처리) 심의회에서	제8조(심의결과처리) -----
의결된 내용은 제4조의 규정에	-----
<u>의한</u> 심의가 완료된 날부터 10	<u>따른</u> -----
일 이내에 감사청구인 및 감사	-----
청구인 대표에게 <u>통지하여야</u> 한	----- <u>통지해야</u> ----
다.	--.
제9조(수당 등 지급) 심의회에 출	제9조(수당 등 지급) -----
석한 공무원이 아닌 <u>위원에 대</u>	----- <u>위원에게는</u>
<u>하여는 예산의 범위 내에서</u> 수	<u>예산의 범위</u> -----
당과 여비를 지급할 수 있다.	-----.
제10조(운영세칙) 이 규정이 정한	제10조(운영세칙) -----
<u>사항이외</u> 에 심의회의 운영 등에	<u>사항 이외</u> -----

관하여 필요한 운영세칙은 심의회의 의결로써 정할 수 있다.

제11조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 훈령 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 훈령을 폐지하거나 재검토기한을 재설정하여 개정하는 조치를 하여야 하는 기간은 2016년 5월 5일까지로 한다.

-----.

제11조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.